



PUTUSAN

Nomor 1171 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : PANJI SATRIA;
Tempat Lahir : Sikopi-kopi;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/19 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Panji Satria, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalinsum Medan Rantau Prapat Km. 205-206 di Desa Tunggul 45, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan atau setidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban Ayu Maharani meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, sekira pukul 13.30 Wib, saksi Nopita Sari bersama korban Ayu Maharani baru pulang dari sekolah di SMP Negeri 1 Pulau Raja dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat yang dikendarai oleh korban sedangkan posisi saksi Nopita Sari adalah dibonceng dari arah Medan menuju Rantau Prapat dan pada saat melintas di Jalinsum Medan Rantau Prapat Km. 205-206 di Desa Tunggul 45 Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tiba-tiba ada mobil Toyota Lend

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kruiser BK 18 KI yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Rantau Prapat menuju Medan mendahului mobil bus yang searah di depannya tanpa terlebih dahulu menghidupkan lampu sen atau membunyikan klakson dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban bersama saksi Nopita Sari sehingga saksi Nopita Sari bersama korban jatuh ke aspal dan akhirnya korban meninggal dunia;

- Hal ini diperkuat oleh Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 565/45/KSR/VER/II/2014, tertanggal 19 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. H. A. Meliala Dokter pada Klinik Spesialis Risky telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Ayu Maharani, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 15 Tahun, Alamat: Lk. VII Aek Kuasan Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Anggota Gerak Atas: Fracture pada lengan bawah tangan sebelah kanan;

Anggota Gerak Bawah: Luka robek pada paha kaki sebelah kanan 16 x 5 cm dan paha kaki sebelah kiri 7 x 5 cm;

Kelamin: Robek pada vagina 10 x 5 cm;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban akibat kecelakaan lalu lintas Fracture pada lengan bawah tangan sebelah kanan, luka robek pada paha kaki sebelah kanan 16 x 5 cm dan paha kaki sebelah kiri 7 x 5 cm dan robek pada vagina 10 x 5 cm;

Perbuatan Terdakwa Panji Satria tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Panji Satria pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalinsum Medan Rantau Prapat Km. 205-206 di Desa Tunggul 45, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap saksi Nopita Sari mengalami luka berat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, sekira pukul 13.30 Wib, saksi Nopita Sari bersama korban Ayu Maharani baru pulang dari sekolah di SMP Negeri 1 Pulau Raja dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat yang dikendarai oleh korban sedangkan posisi saksi Nopita Sari adalah dibonceng dari arah Medan menuju Rantau Prapat dan pada saat melintas di Jalinsum Medan Rantau Prapat Km. 205-206 di Desa Tunggul 45 Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tiba-tiba ada mobil Toyota Lend Kruiser BK 18 KI yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Rantau Prapat menuju Medan mendahului mobil bus yang se arah di depannya tanpa terlebih dahulu menghidupkan lampu sen atau membunyikan klakson dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban bersama saksi Nopita Sari sehingga saksi Nopita Sari bersama korban jatuh ke aspal. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi Nopita Sari mengalami luka dan patah pada tangan sebelah kiri, kaki kanan luka koyak, kantong kemih bocor, jari-jari dan pergelangan tangan kiri luka koyak;
- Hal ini diperkuat oleh Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 566/45/KSR/VER/II/2014, tertanggal 19 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh Dr. H. A. Meliala Dokter pada Klinik Spesialis Risky telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Nopita Sari, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 14 Tahun, Alamat: Lk. VII Aek Kuasan Kabupaten Asahan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

Anggota Gerak Atas: Fracture pada pergelangan tangan sebelah kiri;

Anggota Gerak Bawah: Luka robek pada betis sebelah kanan 2 x 2 cm;

KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban akibat kecelakaan lalu lintas Fracture pada pergelangan tangan sebelah kiri dan Luka robek pada betis sebelah kanan 2 x 2 cm;

Perbuatan Terdakwa Panji Satria tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, tanggal 20 Januari 2015, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PANJI SATRIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANJI SATRIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mopen Toyota Land Cruiser BK 18 KI, 1 (satu) lembar STNK BK 18 KI; Masing-masing dikembalikan kepada Sdr Adliansyah, 1 (satu) lembar SIM A An. Panji Satria; Dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa plat; Dikembalikan kepada saksi Dofi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 518/Pid.Sus/2014/PN.Tjb, tanggal 4 Pebruari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI SATRIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mopen Toyota Land Cruiser BK 18 KI;
 - 1 (satu) lembar STNK BK 18 KI;Masing-masing dikembalikan kepada Sdr. Adliansyah;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Panji Satria;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa plat;

Dikembalikan kepada saksi Dofi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 141/PID.SUS/2015/PT-MDN, tanggal 20 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 518/Pid.Sus/2014/PN.Tjb., tanggal 04 Pebruari 2015 tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI SATRIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/AktaPid/2015/PN.Tjb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2015/PN.Tjb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari itu juga;



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 13 Mei 2015, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada tanggal 21 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada tanggal 13 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

1. SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya telah melakukan kekeliruan dimana oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, hal ini dapat terlihat dalam hukum pembuktian, dimana:

- a. Pengadilan Tinggi dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No.812/K/Pid/1984, tanggal 29 Juni 1985).
 - Pendi Panjaitan;
 - Nopita Sari;



- Dopi;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam perkara atas nama Terdakwa Panji Satria tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Ayu Maharani meninggal dunia dan saksi Nopita Sari mengalami luka berat serta rendahnya putusan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- c. Bahwa Pasal 183 KUHP menegaskan: "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya". Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif.
Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.
Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang.
Hakim harus menilai secara logis dan objektif.
Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain.
Bahwa majelis hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan yang tidak logis dan tidak obyektif. Hakim tidak menggali lebih dalam bagaimana keseluruhan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Alat Bukti Keterangan Saksi

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 3 (tiga) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam



mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi :

- Pendi Panjaitan;
- Nopita Sari;
- Dopi;

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP.

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan membenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP.

Bahwa walaupun antara Terdakwa dengan keluarga korban dan saksi Nopita Sari sudah melakukan perdamaian bukan berarti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa bisa dihapuskan akan tetapi perlu diberi pembelajaran sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik.

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 jo Pasal 185 Ayat 4 dan 6 jo Pasal 183 KUHAP.

2. CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (PASAL 253 AYAT (1) KUHAP);

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG; hal ini dapat dilihat pada:

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 3 (tiga) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.

- Pendi Panjaitan;
- Nopita Sari;
- Dopji;

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di depan persidangan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan putusan tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini.

Bahwa, benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan dakwaan kumulatif yakni Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHAP.

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP.

Dengan demikian oleh Majelis Hakim telah terbukti bahwa CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG (PASAL 253 AYAT (1) KUHAP);

3. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam pembuktian telah keliru melaksanakannya karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli; (dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No.812/K/Pid/1984, tanggal 29 Juni 1985).

- Pendi Panjaitan;
- Nopita Sari;
- Dopi;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan dampak dari tindak pidana tersebut.

Bahwa Pasal 183 KUHP menegaskan: "Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya".

Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau system pembuktian menurut Undang-Undang yang bersifat Negatif.

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang.

Hakim harus menilai secara logis dan objektif.

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta yang dijumpai di persidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain.

Bahwa pemeriksaan di persidangan perkara ini diajukan 3 (tiga) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan para saksi.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi:

- Pendi Panjaitan;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopita Sari;
- Dopi;

Hanya bersandarkan atau berpatokan kepada keterangan Terdakwa dan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan putusan tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHP jo Pasal 185 ayat 4 dan 6 KUHP.

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari *Judex Facti* akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP.

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian *Convection Intime*. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHP.

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan demikian terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya melanggar ketentuan dalam Pasal 253 KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan:

1. Benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan-alasan Terdakwa:

A. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMUAT PERTIMBANGAN HUKUM.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 518/Pid.Sus/2014/PN-Tjb, tertanggal 4 Februari 2015, telah menjatuhkan kepada Pemohon Kasasi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan atas perkara pidana

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, yang sudah Pemohon Kasasi jalani dengan penuh kepatuhan dan sebagaimana mestinya;

2. Bahwa kemudian, atas banding yang dilakukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PT-Mdn, tanggal 20 April 2015, menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi menjadi 1 (satu) tahun;
3. Bahwa benar, Hakim memiliki independensi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, bebas menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan beban pembuktian, luas pembuktian, penilaian pembuktian maupun menentukan alat-alat bukti untuk membuktikan suatu fakta sesuai dengan keyakinannya (asas pembuktian bebas/*dominus litis*);
4. Bahwa benar, Hakim juga bersifat bebas dalam membangun konstruksi berfikir dalam putusannya dengan penggunaan intelektualnya secara jujur (*intellectual honesty*) guna menemukan alasan-alasan atau inti-inti yang menentukan putusan (*ratio decidendi*);
5. Bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menambah hukuman Pemohon Kasasi dari 3 (tiga) bulan menjadi 1 (satu) tahun, sama sekali tidak memuat pertimbangan hukum apapun mengapa pidana penjara yang dijatuhkan menjadi bertambah;
6. Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempunyai alasan-alasan atau inti-inti yang menentukan putusannya (tidak memiliki *ratio decidendi*), tanpa memiliki bangunan konstruksi berfikir yang rinci dan argumentatif untuk sampai kepada kesimpulan penjatuhan hukuman yang bertambah tersebut, melainkan secara tiba-tiba (tanpa pertimbangan hukum apapun), putusan sampai kepada Amar yang menambah hukuman kepada Pemohon Kasasi;
7. Bahwa yang harus menjadi pertanyaan adalah, penerapan hukum apa yang telah dipakai oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut dalam menjatuhkan putusan pidana yang bertambah tersebut kepada Pemohon Kasasi?
8. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang sama sekali tanpa pertimbangan hukum itu, telah nyata-nyata salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan penerapan yang salah atas asas pembuktian bebas/*dominus litis* yang dimilikinya;
9. Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015



B. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN YANG TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM TENTANG TUJUAN PEMIDANAAN

1. Bahwa tanpa bermaksud untuk memohon kepada Hakim Agung RI untuk melakukan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, mohon kepada Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang sudah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa penerapan hukum bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi setiap pihak (teori utilitarian), dan suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, karena pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan guna mengembalikan kembali keadaan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut;
3. Bahwa di samping itu, tujuan pemidanaan bukanlah semata untuk menimbulkan efek jera maupun pembalasan, tetapi yang terpenting adalah bersifat pembinaan dan memulihkan, apalagi tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja melainkan sebuah kecelakaan lalu lintas karena kelalaian Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa yang berprofesi sebagai supir yang sedang melaksanakan pekerjaan;
4. Bahwa pihak korban sendiri menyadari adanya “ketidaksengajaan” ini dengan memaafkan tindakan kelalaian Terdakwa/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut dan tidak ada dendam diantara kedua belah pihak;
5. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mempertimbangkan upaya Terdakwa/Terbanding/Pemohon Kasasi yang telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban sebagaimana surat perdamaian tertanggal 23 Februari 2014 dan telah memenuhi isi perdamaian, yang merupakan itikad baik Terdakwa/Terbanding/Pemohon Kasasi yang telah menyadari kesalahannya, adalah juga merupakan penerapan hukum yang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum tentang tujuan pemidanaan dalam perkara ini;
6. Bahwa penerapan hukum hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mempertimbangkan tentang Terdakwa/Terbanding /Pemohon Kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum, adalah penerapan hukum yang telah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan hukum masyarakat yang berkembang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengendarai kendaraan bermuatan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat melanggar Pasal 310 ayat (4) (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Terdakwa PANJISATRIA**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2015**, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, S.H. M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1171 K/Pid/2015